TEKNOLOGI KEUANGAN ISLAM · PROGRAM MAGISTER · PERTEMUAN 2

Ketika Label Syariah Gagal Menjaga Amanah

Etika fintek syariah dalam kasus Dana Syariah Indonesia dan Investree, serta respons regulator

Dosen Pengampu: Dr. Yaser Taufik Syamlan, ME, CIFP
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Tazkia · Semester Gasal 2026/2027

PETA SESI · 90 MENIT

Tiga Blok, Tiga Diskusi

5'	30'	30'	20'	5'
Pembuka	**Blok I Kasus**	**Blok II Etika**	**Blok III Regulator**	**Penutup**
	Kasus DSI dan Investree, Teori, Fenomena, Diskusi, Jawaban	Lensa etika, Teori, Fenomena sosmed, Diskusi, Jawaban	Respons regulator, Teori, Fenomena, Diskusi, Jawaban	

Pertanyaan pemandu. Apakah kasus Dana Syariah Indonesia adalah kegagalan syariah, atau kegagalan tata kelola yang kebetulan memakai label syariah? Dan jika label syariah tidak menambah perlindungan, apa yang sebenarnya dijual oleh fintek syariah?

UNIVERSITAS TAZKIA

Masih Mau Menjadi Lender P2P Syariah?

> *“Orang mau hijrah, lalu kejadian seperti ini. Ini berpotensi merusak kepercayaan umat kepada ekonomi syariah.”*
>
> Wakil Ketua Paguyuban Lender DSI, Kompas, 19 November 2025

Polling. Anda memegang Rp100 juta dana pensiun orang tua. Setelah kasus DSI, ke mana dana itu Anda tempatkan?

A. Tetap P2P syariah
Asal platform lain yang berizin dan diawasi DPS.

B. Deposito bank syariah
Imbal hasil lebih rendah, tetapi dijamin LPS.

C. Sukuk negara ritel
Risiko gagal bayar negara, bukan platform.

D. P2P konvensional
Label syariah tidak lagi dianggap nilai tambah.

Yang dicatat. Sebaran jawaban kelas disimpan dan dibuka lagi di Blok II, lalu dibandingkan dengan data perilaku pasar setelah kasus DSI.

Garis Waktu Dana Syariah Indonesia

2018 sampai 2025
Proyek fiktif disusun dari data borrower lama dan ditawarkan sebagai proyek baru.

2024 sampai Juni 2025
Keluhan penundaan pencairan mulai muncul, lalu meluas pada pertengahan 2025.

6 Oktober 2025
Pokok dan imbal hasil seluruh lender berhenti dibayar secara serentak.

15 Oktober 2025
OJK menjatuhkan pembatasan kegiatan usaha dan melaporkan DSI ke Bareskrim.

Desember 2025
Status pengawasan khusus OJK. PPATK memblokir rekening escrow dan menemukan pola Ponzi.

23 Januari 2026
Bareskrim menggeledah kantor pusat dan menyebut 15.000 lender menjadi korban.

Februari 2026
Direktur Utama dan Komisaris ditahan atas dugaan penipuan dan TPPU.

8 Juni 2026
Tersangka kelima: pendiri DSI yang pernah menjabat Direktur di OJK.

Jeda deteksi. Proyek fiktif berjalan sekitar tujuh tahun, dan keluhan lender muncul lebih dari setahun sebelum OJK bertindak.

Dana Syariah Indonesia dalam 5W1H

Unsur	Fakta kasus
What	Gagal bayar massal P2P syariah berizin OJK, berujung dugaan penipuan dan TPPU.
Who	Lima tersangka, termasuk Dirut, Komisaris, dan pendiri yang pernah menjadi pejabat OJK.
When	Kecurangan 2018 sampai 2025. Gagal bayar total 6 Oktober 2025.
Where	Platform daring berizin OJK. Dana mengalir ke perusahaan afiliasi Dirut, termasuk sebuah BPRS.
Why	Dana lender diduga dipakai untuk membeli aset pribadi dan menopang grup usaha pengurus.
How	Data borrower lama dikemas menjadi proyek baru. Lender lama dibayar dari dana lender baru (pola Ponzi).
Kerugian	Rp2,4 triliun dari sekitar 15.000 lender. Aset disita Bareskrim sekitar Rp425 miliar.
Status	Penyidikan Bareskrim. OJK mendorong pasal laporan keuangan palsu, bukan hanya penipuan.

Investree dalam 5W1H

Unsur	Fakta kasus
What	Penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dengan memakai nama Investree.
Who	Adrian Gunadi, eks CEO. Korbannya pemodal yang mengira dananya masuk platform berizin.
When	Januari 2022 sampai Maret 2024. Izin dicabut OJK 21 Oktober 2024.
Where	Jakarta, lewat PT RPU dan PT PRI di luar platform. Pelaku lalu bersembunyi di Doha, Qatar.
Why	Dana dipakai untuk kepentingan pribadi, saat platform tertekan kredit macet dan ekuitas minimum.
How	Dua perusahaan di luar platform dipakai sebagai kendaraan penghimpun dana atas nama Investree.
Kerugian	Sekitar Rp2,7 triliun dana yang dihimpun secara ilegal.
Status	Ditangkap 26 September 2025. Divonis 3 tahun dan denda Rp500 juta, PN Jaksel, 24 Juli 2026.

Dua Kasus, Satu Pola

Aspek	Dana Syariah Indonesia	Investree
Label	P2P syariah, akad dan DPS	P2P konvensional
Letak kecurangan	Di dalam platform: objek pembiayaan fiktif	Di luar platform: kendaraan penghimpun ilegal
Skala	Rp2,4 triliun, sekitar 15.000 lender	Sekitar Rp2,7 triliun
Penegak hukum	Bareskrim, PPATK, Kejaksaan Agung	Penyidik OJK, Polri, Interpol
Posisi hukum	Penyidikan, lima tersangka	Vonis 3 tahun, perusahaan dilikuidasi

Pola yang sama. Keduanya memakai nama platform berizin sebagai modal kepercayaan, lalu memindahkan dana ke luar jangkauan pengawasan. Label syariah pada DSI tidak mencegah pola itu. Ia justru memperluas kepercayaan yang disalahgunakan.

UNIVERSITAS TAZKIA

Empat Lapis Penyebab

1. Pengurus tanpa penyeimbang

Satu orang mengendalikan platform sekaligus jaringan perusahaan afiliasi. Pada DSI, komisaris yang seharusnya mengawasi justru ikut menjadi tersangka.

2. Insentif model bisnis

Platform dibayar dari fee penyaluran, sedangkan risiko gagal bayar ditanggung lender. Menyalurkan sebanyak mungkin lebih menguntungkan daripada menyalurkan seaman mungkin.

3. DPS menguji dokumen

Kepatuhan syariah diperiksa pada kontrak dan skema. Kecurangan DSI terjadi pada keberadaan objek pembiayaan, wilayah yang tidak disentuh opini DPS.

4. Pengawasan yang tertinggal

Keluhan sudah ada sejak 2024. Pendiri DSI pernah menjadi pejabat OJK di bidang inovasi keuangan digital, sehingga muncul soal konflik kepentingan.

Tesis. Masalahnya bukan satu orang jahat, melainkan desain yang membiarkan satu orang jahat berjalan tujuh tahun tanpa ketahuan.

UNIVERSITAS TAZKIA

Dua Lapis Kepatuhan dan Sumber Dilema Etis

Lapis pertama: keabsahan akad

Transaksi memakai akad yang sah dan bebas dari riba, gharar, maysir, tadlis, serta zalim.

Lapis kedua: pemenuhan maqashid

Akad yang sah belum tentu membawa maslahat. Yang diuji adalah dampaknya pada harta dan keadilan bagi nasabah.

Tata kelola syariah

DPS di tiap penyelenggara, rujukan DSN-MUI, dan audit kepatuhan berkala. Etika syariah menambah lapis kewajiban di atas POJK, bukan menggantinya.

Asimetri data

Penyelenggara tahu apa yang terjadi pada dana, sedangkan nasabah tidak. Di sinilah dilema etis fintek bermula.

Bawa ke diskusi. Di lapis mana DSI gagal: akad, maqashid, atau tata kelola syariah? Jawaban atas pertanyaan ini menentukan apakah label syariah relevan.

Warganet Tidak Memisahkan Modus dan Label

15,4%
sentimen negatif di X, sebagian besar menyesalkan pemakaian agama dalam skema ini.

“Syariah”
masuk kata kunci teratas percakapan, dalam konteks negatif.

5 klaster
percakapan. Yang terbesar: fraud dan skema Ponzi lewat proyek fiktif.

“Jangan gunakan kata syariah untuk menipu.”
Tema warganet yang menonjol di Facebook dan X

“Orang mau hijrah, lalu kejadian seperti ini.”
Wakil Ketua Paguyuban Lender DSI

Yang terlihat. Publik membaca kecurangan tata kelola sebagai kegagalan syariah. Yang dipersoalkan bukan akadnya, tetapi agama yang dipakai sebagai alat meyakinkan.

Sumber: Drone Emprit, 22 sampai 28 Januari 2026; GoodStats, 4 Februari 2026; Kompas, 19 November 2025.

DISKUSI 1 · 10 MENIT

Kegagalan Syariah atau Kegagalan Tata Kelola?

“DSI adalah kegagalan tata kelola biasa. Label syariahnya tidak relevan.” Setuju atau tidak?

Pihak setuju

Modus DSI dan Investree nyaris sama. Yang gagal adalah pengurus dan pengawas, bukan akadnya.

Pihak menolak

Lender memilih DSI karena label syariah. Label itu bagian dari janji, sehingga kegagalannya juga kegagalan syariah.

Pertanyaan tajam

Jika DPS tidak bisa memeriksa keberadaan proyek, apa arti sertifikat syariah bagi lender?

Format. Kelas dibagi dua. Masing masing 3 menit argumen dan 2 menit sanggahan.

Gagal di Maqashid dan Tata Kelola Syariah

Teori	Fakta kasus	Bukti sosmed	Kesimpulan
Lapis akad	Kontrak sesuai Fatwa 117/2018, objeknya fiktif	Klaster terbesar: proyek fiktif dan Ponzi	Sah di kertas, batal pada objek
Lapis maqashid	Harta sekitar 15.000 lender hilang	Negatif di X menyesalkan eksploitasi agama	Gagal hifz al mal
Tata kelola syariah	DPS menguji dokumen, bukan proyek	Kata syariah muncul dalam konteks negatif	Gagal assurance
Asimetri data	Hanya pengurus tahu proyeknya fiktif	Lender baru sadar setelah gagal bayar	Lender tak bisa memeriksa

Jawaban. Kedua pihak benar sebagian. Modusnya sama dengan Investree, jadi ini kegagalan tata kelola. Namun lender membeli janji dua lapis kepatuhan, dan data sosmed menunjukkan publik menilai labelnya, bukan akadnya. Maka DSI juga kegagalan syariah pada lapis maqashid dan tata kelola syariah.

Empat Lensa Etika atas Dua Kasus

Lensa	Dana Syariah Indonesia	Investree
Utilitarian	Rp2,4 triliun hilang dari 15.000 lender, banyak di antaranya dana pensiun. Manfaat bagi borrower semu karena proyeknya fiktif.	Rp2,7 triliun hilang, dan kepercayaan pada P2P produktif untuk UMKM ikut runtuh.
Deontologi	Kewajiban jujur tentang objek akad dilanggar sejak awal, apa pun hasil akhirnya.	Kewajiban menghimpun dana hanya dengan izin dilanggar secara sadar.
Etika keutamaan	Identitas religius dipakai untuk membangun kepercayaan, lalu amanah dikhianati.	Pemimpin lari ke luar negeri, meninggalkan tanggung jawab kepada korban.
Etika data	Data borrower lama didaur ulang dan laporan keuangan dipalsukan.	Arus dana melalui kendaraan di luar platform tidak terlihat oleh sistem pelaporan OJK.

Akad Sah di Kertas, Batal pada Objeknya

Tadlis

Lender tidak diberi tahu bahwa proyeknya fiktif. Ini penyembunyian informasi pokok, bukan cacat kecil.

Gharar dan objek yang tidak ada

Akad pembiayaan atas proyek yang tidak ada kehilangan objeknya. Secara fikih akad itu tidak sah sejak awal.

Khianat wakalah

Platform adalah wakil lender (Fatwa DSN-MUI 117/2018). Wakil yang menyimpang dari mandat wajib menanggung kerugian karena ta'addi.

Maqashid: hifz al mal

Produk yang dijual untuk menjaga harta justru menjadi jalan hilangnya harta. Uji tujuan gagal total.

Posisi DPS. Kepatuhan syariah diuji pada dokumen, sedangkan kecurangan terjadi pada objek. Selama DPS hanya memberi opini atas kontrak, sertifikat syariah tidak membuktikan bahwa aset dan proyek di baliknya benar benar ada.

UNIVERSITAS TAZKIA

Kepercayaan sebagai Aset Bersama

Sharing economy dan ekosistem digital

Platform hanya pencocok. Nilainya lahir dari efek jaringan dan kepercayaan, sehingga rusaknya satu platform ikut merusak yang lain.

Etika keutamaan

Menekankan watak pelaku usaha, yaitu amanah, adil, dan menahan diri, bukan sekadar taat pada aturan minimum.

Pengawas berlapis

Fintek konvensional diawasi kepatuhan internal dan OJK. Fintek syariah ditambah DPS dan DSN-MUI, sehingga lebih banyak pihak yang memberi janji.

Maslahah dan mudarat

Bila berbenturan, mudarat pada kebutuhan pokok didahulukan untuk ditolak. Inovasi dibuka selama tidak menimbulkan kerugian yang pasti dan besar.

Bawa ke diskusi. Jika kepercayaan adalah aset bersama, siapa yang wajib memulihkannya ketika satu platform merusaknya?

Marah pada Label, Dana Tetap Mengalir

±1 juta
interaksi dari 1.385 percakapan dalam sepekan.

25,7%
sentimen negatif di media sosial, didorong kemarahan korban.

+67%
penyaluran P2P syariah Februari 2026 yoy, menjadi Rp1,84 triliun.

−25%
aset penyelenggara P2P syariah, dari Rp160 miliar ke Rp120 miliar.

"Krisis kepercayaan ini adalah pukulan telak bagi brand ekonomi syariah."
Kesimpulan Drone Emprit

Kritik ke OJK, peran MUI, dan brand ambassador figur publik ikut disorot.
Klaster kepercayaan institusi

Yang terlihat. Kemarahan tertuju pada label dan lembaga penjamin, bukan pada produk pembiayaan syariah. Penyelenggaranya melemah, tetapi permintaannya tetap ada.

Sumber: Drone Emprit, Januari 2026; statistik penyaluran dikutip dari data OJK Februari 2026, perlu dicek ulang di Statistik Fintech OJK.

DISKUSI 2 · 10 MENIT

Siapa Menanggung Biaya Reputasi?

Ketika satu platform syariah curang, siapa yang wajib memulihkan kepercayaan pada label syariah?

DPS dan DSN-MUI

Apakah DPS ikut bertanggung jawab ketika opininya dipakai sebagai alat pemasaran oleh platform yang curang?

OJK

Pendiri DSI pernah menjadi pejabat OJK. Perlukah masa jeda wajib sebelum mantan regulator mendirikan atau menasihati fintek?

Industri

Perlukah dana perlindungan lender yang ditanggung bersama oleh penyelenggara P2P syariah?

Format. Tiga kelompok, masing masing membela satu pihak. Buka kembali hasil polling pembuka sebagai pembanding.

Biaya Reputasi Dibagi Sesuai Janji yang Diberikan

Pihak	Teori	Bukti sosmed	Kewajiban pemulihan
DPS dan DSN-MUI	Tata kelola syariah	Peran MUI ikut disorot	Uji keberadaan objek
OJK	Pengawas berlapis	Kritik ke OJK di klaster institusi	Respons keluhan sebelum gagal bayar
Industri	Kepercayaan aset bersama	"Pukulan telak bagi brand ekonomi syariah"	Standar keterbukaan bersama
Figur publik	Etika keutamaan	Brand ambassador ikut disorot	Uji tuntas sebelum promosi

Jawaban. Tidak ada satu pihak yang mampu memulihkan sendiri. Biaya reputasi dibagi menurut janji: platform menjanjikan amanah, DPS kepatuhan, OJK pengawasan, figur publik kredibilitas. Karena penyaluran tetap naik 67 persen, yang harus dipulihkan adalah kepercayaan pada penjamin, bukan pada akad syariah.

Siapa Bertindak, Kapan, dan Apa Kurangnya

Lembaga	Dana Syariah Indonesia	Investree	Catatan
OJK	Pembatasan usaha, pengawasan khusus, lapor Bareskrim, lacak aset	Cabut izin, penyidik OJK, status DPO	Bertindak setelah gagal bayar, bukan sebelum
Polri	Penggeledahan, lima tersangka, penahanan	Red notice, penangkapan di Doha	Pemulihan aset masih kecil
PPATK	Blokir escrow, temuan pola Ponzi	Tidak menonjol di pemberitaan	Pola Ponzi baru terungkap setelah gagal bayar
Kejaksaan dan pengadilan	Koordinasi dengan Kejaksaan Agung	Vonis 3 tahun, denda Rp500 juta	Sepadankah dengan Rp2,7 triliun?
LPSK	Verifikasi data lender	Tidak terlibat	Korban tidak dijamin pengembalian dana

SupTech yang bisa menangkap lebih awal. Pusdafil memberi tanda ketika identitas borrower yang sama muncul di banyak proyek baru. Escrow direkonsiliasi harian dengan data penyaluran. Kepemilikan borrower dicocokkan dengan pemegang saham dan pengurus platform.

RegTech, SupTech, dan Rezim Ex Ante

Anatomi RegTech

Uji nasabah, APU PPT, pelaporan regulatori, manajemen risiko dan data, deteksi fraud, serta kepatuhan berkelanjutan.

SupTech di Indonesia

Sandbox POJK 3/2024, Pusdafil, SLIK, goAML, dan pelaporan berbasis API memberi OJK data yang sebenarnya sudah tersedia.

Spontaneous deregulation tertutup

Regulator bergerak lebih dulu lewat izin. RegTech memperkuat rezim ex ante karena kepatuhan dipantau otomatis sejak awal.

RegTech syariah

Audit kepatuhan berkelanjutan terhadap akad, aliran dana, dan bagi hasil, tidak lagi hanya tahunan.

Bawa ke diskusi. Aturan yang baik memakai data yang sudah dimiliki regulator untuk menangkap modus sedini mungkin, dengan biaya kepatuhan sekecil mungkin.

Percaya Penindakan, Belum Pengawasan

82,7%
sentimen positif di X, mengapresiasi penggeledahan 16 jam dan kolaborasi Polri, Kejaksaan, PPATK.

63
rekening diblokir, tetapi setelah gagal bayar terjadi.

140 juta
jangkauan percakapan penipuan investasi, 6 Nov sampai 6 Des 2025. TikTok dan YouTube jadi kanal utama.

Isu beking tokoh besar menjadi klaster percakapan tersendiri di X.
Drone Emprit, Januari 2026

Sentimen positif didominasi edukasi, peringatan, dan penegakan hukum.
Istiqomah dkk. (2026), studi Brand24

Yang terlihat. Kepercayaan publik lahir dari penindakan setelah kejadian. Pengawasan sebelum kejadian belum tampak di mata publik, padahal di situlah kerugian bisa dicegah.

Sumber: Drone Emprit dan GoodStats, 2026; Istiqomah, Jayantiningsih, dan Aji (2026), SYMPHONIA.

DISKUSI 3 · 10 MENIT

Satu Aturan Baru untuk OJK

Anda Deputi Komisioner OJK. Usulkan satu aturan yang akan mencegah kasus DSI terulang, beserta biaya yang harus ditanggung industri.

Kriteria 1

Menangkap modus proyek fiktif dan transaksi pihak berelasi.

Kriteria 2

Bisa diawasi dengan data, bukan hanya dengan laporan berkala.

Kriteria 3

Tidak mematikan platform kecil yang jujur.

Format. Kelompok tiga orang. 7 menit menyusun usulan, lalu tiga kelompok mempresentasikannya masing masing satu menit.

Contoh Jawaban: Verifikasi Terprogram

Usulan	Teori	Bukti lapangan	Biaya
Pusdafil menandai borrower ganda	SupTech, deteksi fraud	Klaster terbesar: proyek fiktif	Rendah
Rekonsiliasi escrow harian	Kepatuhan berkelanjutan	Blokir 63 rekening datang terlambat	Sedang
Cek pihak berelasi	Manajemen risiko data	Isu beking dan aliran ke afiliasi	Sedang
Audit syariah atas objek	RegTech syariah	"Jangan gunakan kata syariah untuk menipu"	Sedang
Masa jeda mantan pejabat	Etika keutamaan	Kritik ke OJK di klaster institusi	Rendah

Jawaban. Publik sudah percaya pada penindakan, 82,7 persen positif di X. Aturan yang baik memindahkan kepercayaan itu ke pengawasan sebelum kejadian. Tiga usulan pertama memakai data yang sudah ada di OJK, sehingga sejalan dengan rezim ex ante tanpa membebani platform kecil.

Sintesis, Bacaan, dan Tugas

Etika menentukan yang benar, syariah menambah uji objek dan tujuan, pengawasan membuat keduanya berlaku. DSI gagal di ketiganya sekaligus.

Bacaan

Fatwa DSN-MUI 117/2018; POJK 40/2024; POJK 22/2023; El-Gamal (2006); Arner, Barberis, dan Buckley (2017); Drone Emprit (2026).

Tugas

Policy brief dua halaman berisi satu usulan aturan dari diskusi hari ini, lengkap dengan dasar fikih dan dasar regulasinya.

UNIVERSITAS TAZKIA

Tujuh Kasus, Satu Pertanyaan: Kenapa Gagal?

Kasus	Modal kepercayaan	Kerugian	Kenapa bermasalah
Dana Syariah Indonesia	Label syariah, izin OJK	Rp2,4 T, 15.000 lender	99 dari 100 proyek uji fiktif, pola Ponzi, dana ke afiliasi
Investree	Pionir P2P, lini syariah	Rp2,7 T	Dana dihimpun di luar pembukuan untuk menutup kredit macet
Paytren Aset Manajemen	MI syariah pertama, figur ustaz	Izin dicabut, PHK >100 orang	Tanpa kantor, pegawai, dan modal; tidak lapor sejak 2022
KSP Indosurya	Koperasi, grup keuangan	Rp16 T sampai Rp106 T	Koperasi menghimpun dana publik di luar pengawasan OJK
Jouska	Edukasi keuangan di Instagram	±Rp18 M dilaporkan	Izin jasa pendidikan, praktik manajer investasi, saham afiliasi
Robot trading, opsi biner	Aplikasi, afiliator, flexing	Ratusan miliar rupiah	Ponzi dan MLM; afiliator dibayar dari kekalahan member
AdaKami	Pindar berizin, 4 juta pengguna	36 pengaduan	Penagihan melanggar SOP; tata kelola collection lemah

Lima Pola yang Berulang

1. Kepercayaan dipinjam

Label syariah, figur agama, izin OJK, dan influencer dipakai sebagai pengganti uji tuntas. DSI, Paytren, Jouska, Binomo.

2. Dana keluar jalur

Uang lender mengalir ke afiliasi, SPV, atau rekening penampung yang tidak diawasi. DSI, Investree, Jouska, DNA Pro.

3. Izin tak sesuai kegiatan

Izin pendidikan, koperasi, atau perangkat lunak dipakai untuk menghimpun dana. Jouska, Indosurya, robot trading.

4. Imbal hasil dari dana baru

Janji 12 sampai 18 persen setahun atau 1 persen sehari dibayar dari setoran baru, lalu runtuh. DSI, Indosurya, Fahrenheit.

5. Pengawasan reaktif

Regulator bergerak setelah viral atau gagal bayar. Jouska dan AdaKami mencuat lewat media sosial; Paytren tidak lapor 1,5 tahun.

Benang merah. Tidak satu pun gagal karena teknologinya. Semua gagal karena amanah dan tata kelola.

Untuk kelas S2. Label syariah pada DSI dan Paytren tidak membuat perbedaan. Pertanyaan riset: mekanisme apa yang membuat label syariah benar benar menambah perlindungan?